Informe jurídico: Contrato de concesión «Ruta Costera Sur»

Tramo Puerto Arena – Caleta Brava (142 km)

Santiago, 5 de septiembre de 2026

I. Objeto del informe

Se nos ha solicitado analizar la situación contractual de la Sociedad Concesionaria Costera Sur S.A. (en adelante, «la Concesionaria») respecto del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada «Ruta Costera Sur», con especial énfasis en los plazos, garantías, régimen tarifario, niveles de servicio, mecanismos de solución de controversias y contingencias vigentes. El análisis se basa en las bases de licitación, la oferta adjudicada, el decreto de adjudicación y la correspondencia sostenida con la Inspección Fiscal hasta el 31 de agosto de 2026.

Este informe no constituye una opinión sobre aspectos técnicos de ingeniería ni financieros, los cuales se citan únicamente en la medida en que tienen efectos jurídicos para la Concesionaria.

II. Antecedentes de la adjudicación

La concesión fue adjudicada mediante el Decreto Supremo MOP N° 4.417 de 2019 al consorcio que posteriormente constituyó la Concesionaria. El factor de licitación fue el menor Ingreso Total de la Concesión (ITC), y la oferta adjudicada fue de UF 21.300.000. Conforme a las bases, el ITC constituye el monto que, una vez recaudado en valor presente, pone término anticipado a la concesión.

La sociedad concesionaria se constituyó dentro del plazo de 60 días contado desde la publicación del decreto de adjudicación, con un capital suscrito de UF 3.100.000, de los cuales a la fecha se encuentra pagado el 100 %.

Durante la etapa de construcción se suscribió el Convenio Complementario N° 1 (2022), que incorporó dos enlaces a desnivel y una pasarela peatonal, compensados mediante un aumento del ITC. El Convenio Complementario N° 2, relativo a la estabilización de taludes, se encuentra en tramitación (ver sección VII).

III. Plazos del contrato

El contrato distingue varios plazos que no deben confundirse entre sí:

Plazo	Duración	Cómputo
Constitución de la sociedad	60 días	Desde la publicación del decreto
Construcción	48 meses	Desde la entrega de terrenos
Concesión (máximo)	32 años	Desde la puesta en servicio provisoria (PSP)

Plazo	Duración	Cómputo
Vigencia garantía de explotación	Plazo de la concesión + 12 meses	Desde la PSP
Respuesta del Panel Técnico	30 días	Desde la presentación de la discrepancia

La puesta en servicio provisoria (PSP) de la totalidad de la obra fue autorizada el 15 de marzo de 2024. En consecuencia, el plazo máximo de la concesión vence en marzo de 2056, sin perjuicio de su término anticipado si se alcanza el ITC antes de esa fecha.

Hacemos presente que existieron atrasos menores en la construcción (aproximadamente 4 meses) que fueron justificados por la Inspección Fiscal debido a lluvias extraordinarias, por lo que no procedieron multas por atraso.

IV. Garantías

Durante la construcción, la Concesionaria entregó una garantía de construcción por un total de UF 250.000, constituida por 10 boletas de garantía bancarias de UF 25.000 cada una, que fueron devueltas tras la PSP. Para la etapa de explotación se exige una garantía de explotación de UF 185.000, cuya vigencia debe cubrir el plazo de la concesión más 12 meses. La renovación de las boletas debe efectuarse con al menos 90 días de anticipación a su vencimiento; su falta de renovación faculta al MOP para hacerlas efectivas.

Adicionalmente, la Concesionaria mantiene pólizas de seguro de responsabilidad civil por UF 15.000 por evento y de catástrofe por el valor de reposición de la obra.

V. Régimen tarifario

Las tarifas base vigentes para 2026, expresadas en pesos chilenos por pasada en cada plaza de peaje troncal, son las siguientes:

Categoría	Tipo de vehículo	Tarifa base (CLP)	Factor punta
1	Autos y camionetas	2.300	1,5
2	Buses	4.100	1,0
3	Camiones de 2 ejes	4.600	1,0
4	Camiones de más de 2 ejes	7.900	1,0
5	Motocicletas	690	1,0

Las tarifas se reajustan el 1 de enero de cada año según la variación del IPC. Además, el contrato contempla un premio por seguridad vial de hasta un 5 % de la tarifa si el índice de accidentabilidad del año anterior es inferior a 0,32. El factor punta solo se aplica en los horarios de punta definidos por el MOP para los fines de semana largos.

El sistema de cobro actual es de plazas de peaje manuales y con telepeaje (TAG). Su eventual conversión a flujo libre (free-flow) requiere un convenio complementario, materia que se aborda en las recomendaciones.

VI. Niveles de servicio y régimen de multas

La Concesionaria debe mantener un índice de serviciabilidad del pavimento igual o superior

a 0,85 en todos los tramos. El incumplimiento de dicho índice se sanciona con una multa de 40 UTM por cada día de incumplimiento y por cada tramo afectado.

Otras multas relevantes son: no reparar baches en 72 horas (10 UTM por bache y día de atraso) y no entregar los informes mensuales de explotación (5 UTM por día de atraso).

Si las multas acumuladas superan las 1.200 UTM en un período de 12 meses, se configura una causal de incumplimiento grave del contrato, que habilita al MOP para solicitar la declaración de incumplimiento grave y la eventual licitación de la concesión por el tiempo que reste.

A la fecha de este informe, las multas acumuladas en los últimos 12 meses ascienden a 380 UTM, principalmente por atrasos en reparación de baches en el sector de Caleta Brava.

VII. Contingencias y riesgos

1. Riesgo geotécnico en el km 47

En julio de 2025 se produjo un deslizamiento de talud en el km 47 que obligó a cerrar una pista durante 23 días. La Concesionaria sostiene que se trató de un evento de fuerza mayor no cubierto por el riesgo geotécnico asumido en las bases, y solicitó una compensación de UF 1.200.000 por las obras de estabilización. Dicha compensación se negocia en el marco del Convenio Complementario N° 2, actualmente en tramitación.

2. Reclamos de usuarios

Se registran 47 reclamos ante el SERNAC durante 2025, ninguno con resolución adversa firme. Estimamos que el riesgo jurídico asociado es bajo.

3. Solución de controversias

Las discrepancias técnicas o económicas pueden someterse al Panel Técnico de Concesiones, que debe emitir una recomendación fundada en un plazo de 30 días; dicha recomendación no es vinculante. Si la controversia persiste, la Concesionaria puede recurrir a la Comisión Arbitral, cuyas resoluciones son obligatorias para las partes. Recomendamos agotar la instancia del Panel Técnico respecto de la compensación del km 47 antes de diciembre de 2026.

VIII. Conclusiones y recomendaciones

1. El contrato se encuentra vigente y sin causales de incumplimiento grave configuradas.

2. Se recomienda renovar con 90 días de anticipación las boletas de la garantía de explotación que vencen en 2027.

3. Se recomienda solicitar al MOP la modificación del sistema de cobro a flujo libre (free-flow) antes del 30 de junio de 2027, mediante un convenio complementario que mantenga el equilibrio económico del contrato.

4. Se recomienda presentar la discrepancia sobre la compensación del km 47 ante el Panel Técnico si no se logra acuerdo en la tramitación del Convenio Complementario N° 2.

Sebastián Merino Lagos
Abogado, socio de Estudio Merino & Asociados
Santiago, 5 de septiembre de 2026